

1501824-63.2020.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/10/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DANIEL SANTOS ALMEIDA LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 09 de junho de 2020, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
Foro de São Vicente
3ª Vara Criminal
Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1501824-63.2020.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501824-63.2020.8.26.0536
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DANIEL SANTOS ALMEIDA LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 09 de junho de 2020, por volta das 21h30min, na Rua Alexandre de Figueiredo e Cunha, 100, Cidade Náutica, nesta cidade de São Vicente, trazia consigo, transportava, ocultava e guardava 143 (cento e quarenta e três) flaconetes de cocaína, com cerca de 185g (cento e oitenta e cinco gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 12, auto de constatação provisória de pág. 13 e fotografia de pág. 15

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar (págs. 118 e 121/122). A

denúncia foi recebida (págs. 136/137), o acusado foi citado (pág. 148). Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, sobrevindo o interrogatório do acusado (pág. 149).

Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação, devido à falta de prova cabal da autoria do delito (págs. 162/167), tendo em vista o princípio do in dubio pro reo. A defesa, no mesmo turno, requereu a improcedência da ação, para absolver o réu da conduta imputada (págs. 173/180).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A denúncia improcede.

Mesmo havendo a prova da materialidade delitiva, conforme o auto de exibição e apreensão (pág. 12) e exame químico-toxicológico (págs. 111/113), analisando-se a autoria delitiva, observo que nas oitivas colhidas subsistiu dúvida acerca prática delitiva por parte do denunciado. Conforme manifestação comum das partes, não há nos autos prova suficiente acerca da autoria delitiva.

De fato, embora os policiais militares tenham narrado que o réu foi avistado dispensando algo antes da abordagem, certo é que apenas um dos policiais assegurou que o acusado estava na posse de sacola (policia! militar Rodrigo de Souza Aguiar). Com o réu foi encontrado dinheiro e ao verificar o que havia atrás do container, sendo utilizada lanterna, encontraram a sacola com drogas.

A narrativa indicando a existência de outras pessoas no local e a pouca iluminação, associadas à negativa do réu, resultam na sua absolvição, não sendo suficientes meros indícios, mas somente a certeza, a prova cristalina, ausente de qualquer dúvida, para a aplicação da pena privativa de liberdade.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Ação Penal que a Justiça Pública move em face de DANIEL SANTOS ALMEIDA LIMA e, por consequência, ABSOLVO o acusado com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de levantamento da quantia apreendida nos autos e alvará de soltura, com urgência. Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

P..I.C.

São Vicente, 19 de outubro de 2022.